

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 20/2025/HNGĐ-ST

Ngày: 24 – 9 – 2025

V/v ly hôn, tranh chấp nuôi con

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Hồng Biên.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc.

2. Ông Võ Hùng Em.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp.

Ngày 24 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 53/2025/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 7 năm 2025 về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2025/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 tháng 8 năm 2025 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Mai Hồng H, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Số E, tổ A, ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp.

- Bị đơn: Ông Phạm Ngọc T, sinh năm 1991.

Địa chỉ: Số E, tổ A, ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp.

Bà Mai Hồng H có mặt tại phiên tòa, ông Phạm Ngọc T vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đơn bà Mai Hồng H trình bày:

- Về hôn nhân: Bà Mai Hồng H và ông Phạm Ngọc T kết hôn năm 2012, có đăng ký kết hôn tại UBND xã B, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (nay là UBND xã B, tỉnh Đồng Tháp), theo Giấy chứng nhận kết hôn số 29, ngày 12/3/2013. Hôn nhân giữa bà H và ông T được xác lập trên cơ sở tự tìm hiểu và có tổ chức lễ cưới theo phong tục, tập quán.

Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc. Đến tháng 12/2024, vợ chồng bất đồng quan điểm, phát sinh nhiều mâu thuẫn, ông T không chăm lo cho

gia đình, vợ con. Bà H và ông T sống ly thân từ tháng 12/2024 đến nay, trong khoảng thời gian sống ly thân vợ chồng có hàn gắn tình cảm với nhau nhưng không thành. Bà H xác định, hiện nay giữa bà và ông T không còn tình cảm với nhau, không còn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Bà Mai Hồng H yêu cầu ly hôn với ông Phạm Ngọc T.

- *Về con chung*: Bà H và ông T có hai con chung Phạm Ngọc L, sinh ngày 17/9/2012 và Phạm Ngọc H1, sinh ngày 24/12/2024. Hiện nay, con chung là Ngọc L đang sống chung với ông T, con chung là Ngọc H1 đang sống chung với bà H.

Sau khi ly hôn, bà H đồng ý giao cho ông T nuôi dưỡng con chung tên Phạm Ngọc L, sinh ngày 17/9/2012, bà H không cấp dưỡng nuôi con chung.

Bà H yêu cầu nuôi dưỡng con chung tên Phạm Ngọc H1, sinh ngày 24/12/2024, không yêu cầu ông T cấp dưỡng nuôi con chung.

- *Về tài sản chung và nợ chung*: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bị đơn ông Phạm Ngọc T không có Văn bản ghi ý kiến gửi cho Tòa án.

Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án gồm:

- Trích lục kết hôn (Bản sao).

- Giấy khai sinh Phạm Ngọc L, Phạm Ngọc H1 (Bản sao).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về quan hệ tranh chấp, xét thấy: Theo yêu cầu khởi kiện của bà Mai Hồng H và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện quan hệ pháp luật đang tranh chấp là “*Ly hôn, tranh chấp nuôi con*” theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.2] Về thẩm quyền giải quyết, xét thấy: Bị đơn ông Phạm Ngọc T cư trú tại ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.3] Về sự vắng mặt của đương sự, xét thấy: Ông Phạm Ngọc T được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông T theo quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung:

[2.1] *Về hôn nhân*: Bà Mai Hồng H yêu cầu ly hôn với ông Phạm Ngọc T.

Xét thấy: Bà H và ông T kết hôn năm 2012, có đăng ký kết hôn tại UBND

xã B, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (nay là UBND xã B, tỉnh Đồng Tháp) là hôn nhân hợp pháp, được pháp luật công nhận.

Tuy nhiên trong quá trình chung sống vợ chồng bất đồng quan điểm, phát sinh nhiều mâu thuẫn, ông T không chăm lo cho gia đình, vợ con. Bà H và ông T ly thân từ tháng 12/2024 đến nay, trong khoảng thời gian sống ly thân vợ chồng có hàn gắn tình cảm với nhau nhưng không thành. Hơn nữa, bà H xác định giữa bà và ông T không còn tình cảm với nhau, không còn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Như vậy, có cơ sở xác định hôn nhân giữa bà H và ông T đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tổng đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho ông T. Tuy nhiên, ông T không có văn bản ghi ý kiến về hôn nhân gửi cho Tòa án. Cho nên, bà Mai Hồng H yêu cầu ly hôn với ông Phạm Ngọc T là phù hợp theo quy định tại Điều 51, Điều 53 và Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 nên được chấp nhận.

[2.2] *Về con chung*: Bà H đồng ý giao cho ông T nuôi dưỡng con chung tên Phạm Ngọc L, sinh ngày 17/9/2012; bà H yêu cầu nuôi dưỡng con chung tên Phạm Ngọc H1, sinh ngày 24/12/2024.

Xét thấy: Đối với con chung là Ngọc L, hiện nay ông T là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng. Tại Bản khai ngày 12/8/2025 Ngọc L có nguyện vọng sống chung với ông T. Cho nên, để đảm bảo cho Ngọc L có sự phát triển toàn diện cả về vật chất và tinh thần cần giao Ngọc L cho ông T trực tiếp nuôi dưỡng là phù hợp.

Đối với con chung tên Ngọc H1, hiện nay bà H là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện nay, Ngọc H1 chưa đủ 36 tháng tuổi cần có sự chăm sóc của người mẹ nên giao cho bà H nuôi dưỡng là phù hợp.

Sau khi ly hôn, ông T và bà H có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung mà không ai được cản trở.

Ông T cùng các thành viên gia đình không được cản trở bà H trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung là Ngọc L; bà H lạm dụng việc thăm con để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì ông T có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con của bà H theo quy định tại Điều 58, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Bà H cùng các thành viên gia đình không được cản trở ông T trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung là Ngọc H1; ông T lạm dụng việc thăm con để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì bà H có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con của ông T theo quy định tại Điều 58, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Về nghĩa vụ cấp dưỡng: Bà H không tự nguyện cấp dưỡng đối với con chung là Ngọc L và không yêu cầu ông T cấp dưỡng đối với con chung là Ngọc H1; ông T không có Văn bản yêu cầu giải quyết về cấp dưỡng nuôi con nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.

[2.3] *Về tài sản chung và nợ chung:* Bà H xác định, không yêu cầu giải quyết; ông T không có văn bản yêu cầu giải quyết về tài sản chung và nợ chung nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[3] Về án phí: Bà Mai Hồng H phải chịu án phí sơ thẩm về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Điều 51, Điều 53, Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Mai Hồng H.

- *Về hôn nhân:* Bà Mai Hồng H được ly hôn với ông Phạm Ngọc T.

- *Về con chung:* Ông Phạm Ngọc T được trực tiếp nuôi dưỡng con chung tên Phạm Ngọc L, sinh ngày 17/9/2012.

Bà Mai Hồng H được trực tiếp con chung tên Phạm Ngọc H1, sinh ngày 24/12/2024.

Ông T và bà H có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung mà không ai được cản trở.

Về nghĩa vụ cấp dưỡng: Bà H, ông T không phải cấp dưỡng nuôi con chung.

- *Về án phí:* Bà Mai Hồng H phải chịu án phí sơ thẩm hôn nhân và gia đình là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí lệ phí Tòa án, số: 0007131 ngày 14/7/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp. Như vậy, bà H đã nộp đủ tiền án phí sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Dương sự;
- VKSND khu vực 11 – Đồng Tháp;
- THADS tỉnh Đồng Tháp;
- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- UBND xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Văn Hồng Biên